副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

証拠申出書

令和８年　６月　２６日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

原告は、以下のとおり人証の申出をする。なお、従前の書面において定義のうえ使用された略語はそのまま使用することとする。

第１　人証の表示

１　〒２７２－８５０１　千葉県市川市八幡１丁目１番１号（就業場所）

証人　植草　耕一（呼出・主尋問３０分）

２　〒２７２－８５０１　千葉県市川市八幡１丁目１番１号（就業場所）

証人　佐久間　剛（呼出・主尋問３０分）

３　〒[redacted]

証人　小沢　俊也（呼出・主尋問３０分）

第２　立証の趣旨

・被告らがパワーハラスメント認定の根拠とする各アンケート（乙Ａ４の１ないし８、乙Ｂ５等）が、市川市職員の自発的な申告ではなく、当時の理事者の指示・主導によって作成されたものであること

・アンケートに記載のない事実（退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在等）が事後的に追記され、表現が意図的に強調されたこと

・原告によるパワーハラスメント行為と評価し得る具体的事実が存在しないこと

・本件アンケートの回答者である小沢氏が、原告との電話による会話において、佐野企画部長の指名・指示により、意に反して被害を申告した旨、申告に至る経緯を説明したこと

等

第３　尋問事項

別紙尋問事項記載のとおり

第４　呼出しを求める理由

各証人は、理事者による原告のパワハラ行為の捏造を証言できるという点で、重要な証人であるところ、本件の経緯に照らすと、同行による出頭を求めることが困難である。そのため、裁判所による呼出しを求める次第である。

以上

別紙

尋問事項

（植草　耕一）

１　経歴（市川市役所における職歴及び総務部長としての在任期間）について

２　令和３年４月２１日に実施された市川市職員に対するパワーハラスメントに関するアンケート（以下「本件アンケート」という。）が実施された経緯について

３　本件アンケートが、職員による自発的な申告であったか、理事者側の求めによるものであったかについて

４　令和４年６月２１日の市議会定例会において、「理事者側から求めたものである」「自発的ではない形で、計９人の職員から申告がなされた」旨答弁した経緯及びその趣旨について

５　原告のパワーハラスメントを原因として退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員が存在したか、また、そのような申告があったかについて

６　上記答弁及び原告に対して陳謝するに至った経緯について

７　その他、上記に関連する一切の事項

尋問事項

（佐久間　剛）

１　経歴（市川市役所における職歴及び企画課長としての在任期間）について

２　原告のパワーハラスメントに関するアンケート（乙Ａ４の３）を作成した経緯について

３　乙Ａ４の３が、自発的な申告であったか、当時の企画部長佐野氏ら理事者側の求め又は指名によるものであったかについて

４　佐野企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「（佐久間氏に対して）書いて」などと、氏名を挙げて原告に関する記載を求められた事実の有無について

５　原告のパワーハラスメントを原因として病気休暇を取得した事実の有無について

６　乙Ａ４の３に当初記載のなかった事実が事後的に追記され、又は表現が強調された経緯の有無について

７　その他、上記に関連する一切の事項

尋問事項

（小沢　俊也）

１　経歴（市川市役所における職歴及び企画部次長としての在任期間）について

２　原告のパワーハラスメントに関するアンケート（乙Ａ４の２）を作成した経緯について

３　乙Ａ４の２が、自発的な申告であったか、当時の企画部長佐野氏ら理事者側の求め又は指名によるものであったかについて

４　佐野企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「(小沢氏に対して）書いて」などと、氏名を挙げて原告に関する記載を求められた事実の有無について

５　乙Ａ４の２に記載された原告の言動（意に沿わない資料に怒りをあらわにした、時間外・土日祝日を問わず執務室外に呼び出した等）について、その具体的な日時・場所・態様及び客観的な裏付けの有無について

６　令和３年９月３日及び同月１０日頃、小沢氏が原告との電話による会話において、本件アンケート（乙Ａ４の２等）の作成につき、佐野企画部長の指名及び指示により、自らの意に反して原告に関するパワーハラスメント被害を申告した旨を原告に説明した理由について

７　その他、上記に関連する一切の事項

以　上